

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6167/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ระนอง
นาย เม (พม่า) กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288

เมื่อนายดาบตำรวจ ท.ใช้ไฟสปอตไลท์ ส่องไปยังเรือนต์ของพวกคนร้าย พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ กลุ่มคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนยิงมาทางเรือนต์ ของตำรวจน้ำ 4 ถึง 5 นัด ทันที และเมื่อเจ้าพนักงานยิงโต้ตอบไปประมาณ 3 ถึง 4 นัด กลุ่มคนร้ายก็ยังใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ มาอีกเป็นชุด ๆ หลายนัดแม้ขณะเรือนต์ตำรวจน้ำไล่ติดตามพวกคนร้ายไป กลุ่มพวกคนร้าย ก็ใช้อาวุธปืนยิงมาทางเรือนต์ ตำรวจน้ำเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาวุธปืนที่กลุ่มพวกคนร้ายใช้ยิงนั้น ปรากฏต่อมาว่า เป็นอาวุธที่ร้ายแรงมีประสิทธิภาพในการทำลายสูงและ แม่นยำต่อเป้าหมาย หากยิงในระยะห่างประมาณ 50 ถึง 60 เมตร ย่อมสามารถหวังผลต่อเป้าหมายได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่า กระสุนปืนที่กลุ่มคนร้ายใช้ยิงถูกเจ้าพนักงานหรือ มีร่องรอยปรากฏให้เห็นที่เรือนต์ของตำรวจน้ำ ทั้ง ๆ ที่ เรือนต์มีความยาวประมาณ 50 เมตร และกว้าง 2.50 เมตร แสดงว่าจำเลยทั้งสองกับพวกมิได้มีเจตนาที่จะยิงเจ้าพนักงาน คนหนึ่งคนใด พฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองกับพวกยิงปืนดังกล่าว ไม่น่าเชื่อว่าเป็นการยิงในลักษณะมุ่งเล็งต่อเป้าหมาย อาจเป็นเพียงการยิงขู่เพื่อมิให้เจ้าพนักงาน ติดตามจับกุมเท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 80, 83, 91, 138, 140, 288, 289, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 38, 55, 72 ทวิ, 78 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18, 62, 81 รับของกลางและเพิ่มโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และรับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษตามฟ้อง ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคสาม, 289(2), 80, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง, 55, 78 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18 วรรคสอง, 62 วรรคหนึ่ง, 81 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ จำคุกคนละ 2 ปี ฐานร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ จำคุกตลอดชีวิต ฐานเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 20 วัน ฐานอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 20 วัน ฐานร่วมกันมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 15 ปี และฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพฐาน

เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุกฐานเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้รับอนุญาตคนละ 10 วันฐานอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 10 วันเมื่อศาลพิพากษาลงโทษจำคุก จำเลยทั้งสองตลอดชีวิตแล้วไม่จำเป็นต้องนำโทษจำคุกที่กำหนดไว้มารวมเข้ากันอีกตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ธิบของกลางคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม, 371, 83 พระ ราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง, 55, 78 วรรคหนึ่ง พระราช บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11, 12, 18 วรรคสอง, 62 วรรคหนึ่ง, 81 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงาน ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ จำคุกคนละ 2 ปีฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก คนละ 15 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้อรับใบอนุญาต เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพ ระราชบัญญัติอาวุธปืนฯซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน ฐานเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ อนุญาตจำคุกคนละ 20 วัน ฐานอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 20 วัน จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมส่วนความผิดฐานเข้ามาในราช อาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยทั้ง

สองให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษความผิดฐานร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตลอดโทษให้คนละหนึ่งในสาม ความผิดฐานเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดฐานอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตลอดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 รวมแล้วคงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 11 ปี 8 เดือน 20 วัน และให้ยกฟ้องความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหามาสู่การพิจารณาของศาลฎีกา เฉพาะฟ้องโจทก์ในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ตามที่โจทก์ฎีกาขึ้นมาว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเข้าข่ายเป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งด้วยหรือไม่ส่วนข้อหาฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยมีและใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ไว้ในครอบครองและพกพาติดตัวไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตยุติตามคำพิพากษาศาลล่าง

สำหรับความผิดข้อหาดังกล่าว ข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกจรรยา เรืองสูง กับสิบตำรวจโทพันธรักษ์ ชุมขุนว่า ก่อนเกิดเหตุสืบทราบว่ามีกลุ่มพวกคนร้ายสัญชาติพม่ามีอาวุธสงครามใช้เรียวยนต์เป็นพาหนะเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อก่อเหตุร้ายปล้นเรือประมงในเขตน่านน้ำสากลและเรียกค่าไถ่ ในวันเกิดเหตุร้อยตำรวจเอกจรรยาได้นำ

กำลังตำรวจรวม 9 นาย ออกตรวจพื้นที่โดยใช้รถยนต์ตำรวจนำหมายเลข 519 เป็นพาหนะแล่นไปตามลำน้ำกระบุรีส่วนทางบกก็มีกำลังตำรวจอีกจำนวนหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะออกตรวจบริเวณชายฝั่งบ้านเขานางหงษ์ ครั้นรถยนต์ตำรวจนำหมายเลข 519 แล่นไปถึงบริเวณแพของนายประจักษ์ หรือโกเจียน โกยวานิช เห็นรถยนต์ลำหนึ่งแล่นอยู่แถบชายฝั่งแม่น้ำห่างจากรถยนต์ตำรวจน้ำประมาณ 100 เมตร มีพิรุฑ นายดาบตำรวจทวิช ยังน้อย ผู้ขับรถยนต์ตำรวจน้ำจึงใช้ไฟสปอตไลท์ส่องไปที่รถยนต์ลำดังกล่าว พร้อมกับใช้เครื่องขยายเสียงพูดแสดงตัวให้ทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจให้รถยนต์ลำนั้นหยุดแล่นแต่ปรากฏว่ากลุ่มชาย 3 คน ที่ถืออาวุธปืนนั่งอยู่ในรถยนต์ใช้อาวุธปืนยิงมาทางรถยนต์ตำรวจน้ำ 4 ถึง 5 นัด แต่กระสุนปืนไม่ถูกใครสืบตำรวจโทพันธุรักษ์ได้ใช้อาวุธปืนยิงไปยังกลุ่มคนร้ายประมาณ 3 ถึง 4 นัด แต่กลุ่มคนร้ายไม่ยอมหยุดกลับยิงโต้ตอบมาเป็นชุด ๆ อีกหลายนัด จากนั้นกลุ่มคนร้ายขับรถยนต์เลียบฝั่งเข้าไปจอดที่แพของนายประจักษ์หรือโกเจียนมีคนร้าย 3 คนขึ้นจากเรือไปอยู่บนแพ 1 คน ส่วนอีก 2 คนคือจำเลยที่ 1 และที่ 2 เดินประคองกันไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ห้องพัkyามและถูกจับตัวได้ในเวลาต่อมา จำเลยที่ 1 มีบาดแผลถูกยิงบริเวณด้านหลังเจ้าพนักงานตำรวจยึดอาวุธปืนเอ เค 47 (อาเก้า) จำนวน 2 กระบอกอาวุธปืนเอ็ม 79 จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนเอ เค (อาเก้า) จำนวน 63 นัด ซองกระสุนปืนเอ เค 47 (อาเก้า) ขนาดบรรจุ 30 นัด 4 ซอง กระสุนปืนเอ็ม 79 จำนวน 2 นัด และปลอกกระสุนปืนอาร์ก้าจำนวน 5 ปลอก ได้ในรถยนต์ของพวกคนร้าย ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อนายดาบตำรวจทวิชใช้ไฟสปอตไลท์ส่องไปยังรถยนต์ของพวกคนร้าย พร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเป็นเจ้าพนักงานตำรวจกลุ่มคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนยิงมาทางรถยนต์ของตำรวจน้ำ 4 ถึง 5 นัด ทันที และเมื่อสืบตำรวจโทพันธุรักษ์ยิงโต้ตอบไปประมาณ 3 ถึง 4 นัด กลุ่มคนร้ายก็ยังใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ มาอีกเป็นชุด ๆ หลายนัด แม้ขณะรถยนต์ตำรวจน้ำไล่ติดตามพวกคนร้ายไปกลุ่มพวกคนร้ายก็ใช้อาวุธปืนยิงมาทางรถยนต์ ตำรวจน้ำเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาวุธปืน

ที่กลุ่มพวกคนร้ายใช้อย่างนั้น ปรากฏต่อมาว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงมีประสิทธิภาพในการทำลายสูงและแม่นยำต่อเป้าหมาย หากยิงในระยะห่างประมาณ 50 ถึง 60 เมตรย่อมสามารถหวังผลต่อเป้าหมายได้ แต่ก็ไม่ปรากฏว่ากระสุนปืนที่กลุ่มพวกคนร้ายใช้อย่างถูกเจ้าพนักงานตำรวจหรือมีร่องรอยปรากฏให้เห็นที่เรียวนัตของตำรวจน้ำ ทั้ง ๆ ที่เรียวนัตมีความยาวประมาณ 50 เมตร และกว้าง 2.50 เมตร แสดงว่าจำเลยทั้งสองกับพวกมิได้มีเจตนาที่จะยิงเจ้าพนักงานตำรวจคนไหนคนใด พฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองกับพวกยิงปืนดังกล่าวไม่น่าเชื่อว่าเป็นการยิงในลักษณะมุ่งเล็งต่อเป้าหมายอาจเป็นเพียงการยิงขู่เพื่อมิให้เจ้าพนักงานตำรวจติดตามจับกุมเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-อรุณ น้าประเสริฐ-สุวัตร์ สุขเกษม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ